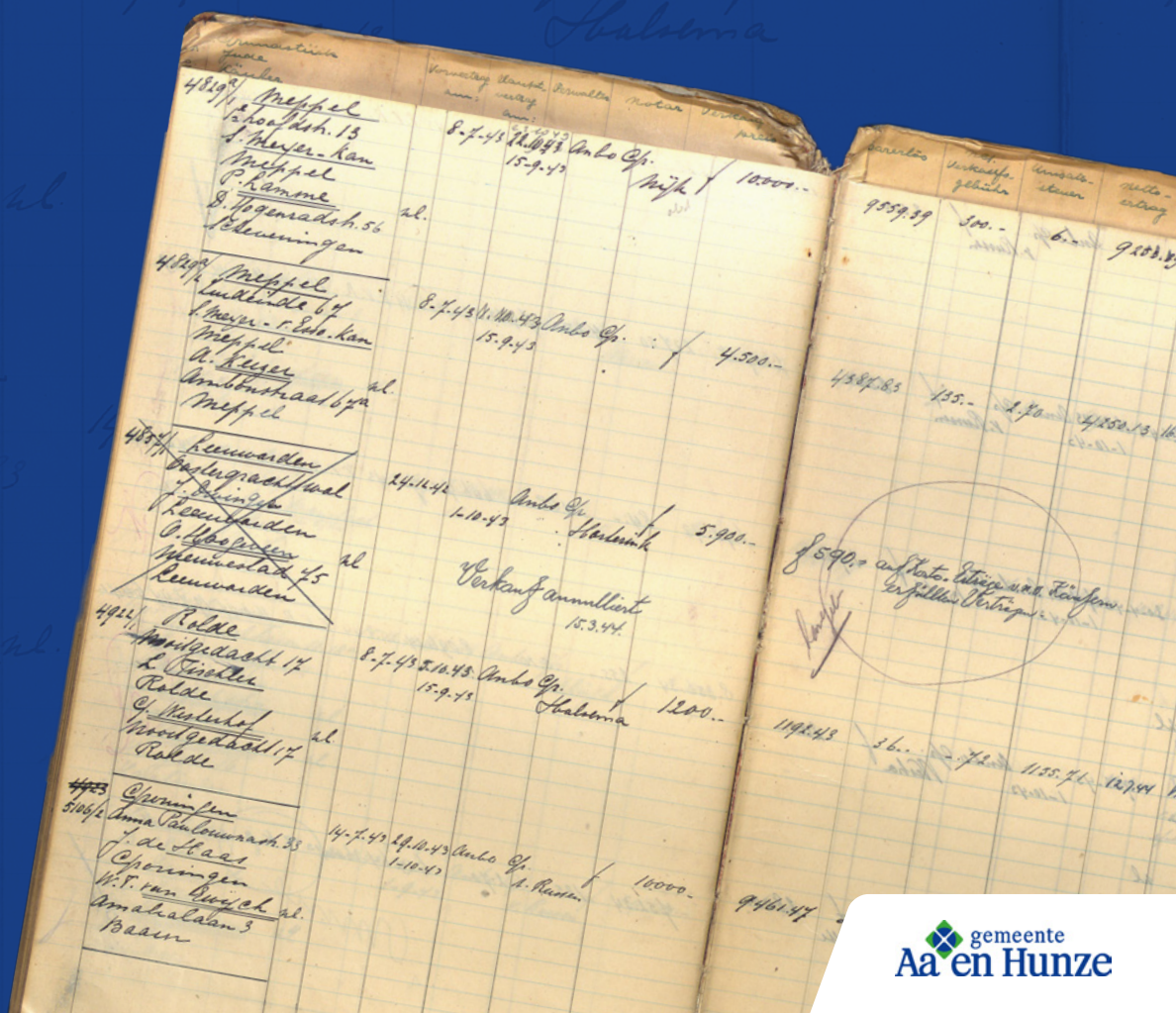


JOODS VASTGOED IN AA EN HUNZE

Gedwongen verkoop en rechtsherstel tijdens
en na de Tweede Wereldoorlog



Colofon:

Dit rapport is gemaakt in opdracht van:



door het

DRENTS
ARCHIEF

Samenstellers:

Martijn Dijkstra
Herman de Koning
Ferry Sieders

Opmaak:

Buro1988

Met dank aan:

Stichting Struikelstenen Aa en Hunze

Afbeelding 1 (Omslag): bladzijde uit de Verkaufsbücher met onder laufnummer 4922 het adres Nooitgedacht 17 te Rolde. Deze woning was eigendom van de Joodse broers Israël Majer Fischler en Izaäk Sziymon Fischler. Het pand werd tijdens de bezetting gedwongen verkocht.

INHOUDSOPGAVE

3

Inleiding	4
De bezetting van Nederland en de rol van gemeenten	6
De roof van Joods bezit	11
Terugkeer in de samenleving en de houding van de overheid	12
Rechtsherstel	14
Joods vastgoed in Aa en Hunze	16
Conclusie	20
Lijst van geraadpleegd materiaal	22

INLEIDING

4

Tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Duitse bezetting van Nederland (1940-1945) zijn de Nederlandse Joden hun rechten ontnomen. Een gevolg van deze ontrechting¹ was de gedwongen verkoop van Joods vastgoed. Na de bevrijding in 1945 heeft de Nederlandse overheid geprobeerd door middel van rechtsherstel de rechtmatige eigenaren zoveel mogelijk hun eigendom terug te geven. Dit rechtsherstel kampte echter met gebreken, waardoor Joodse oorlogsslachtoffers tekort zijn gedaan. Het onderzoeksplatform Pointer wijdde in mei 2020 een uitzending aan dit onderwerp op basis van uitgebreid onderzoek in de *Verkaufsbücher*.² In deze *Verkaufsbücher* werd door de bezetter de administratie van alle verkochte percelen van Joodse eigenaren in Nederland bijgehouden. In totaal staan er ruim zeventuizend transacties in vermeld. Het Nationaal Archief heeft deze bron gedigitaliseerd en in samenwerking met het kadaster de gegevens gekoppeld aan de data uit de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG). Hierdoor is per gemeente in kaart gebracht waar deze panden stonden.³

De meeste gemeenten in Nederland bleken zelf niet op de hoogte te zijn van hun eigen rol in de geschiedenis met betrekking tot Joods vastgoed tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Daarom hebben inmiddels al veel gemeenten besloten een onderzoek te laten uitvoeren of dit reeds afgerond. Naar aanleiding van een rondvraag van journalisten van Pointer onder Nederlandse gemeenten, heeft de gemeente Aa en Hunze eind 2021 besloten een onderzoek in te stellen naar hoe er in de gemeenten die thans deel uitmaken van Aa en Hunze (voormalige gemeenten Gieten, Rolde, Gasselte en Anloo) is omgegaan met Joods vastgoed ten tijde en na de Tweede Wereldoorlog. Uit de *Verkaufsbücher* blijkt dat tijdens de oorlog op het grondgebied van de gemeente Aa en Hunze zes percelen van Joodse eigenaren gedwongen zijn verkocht. Met de uitkomsten van dit onderzoek verwacht de gemeente Aa en Hunze inzicht te krijgen in de wijze waarop in de vier voormalige gemeenten is gehandeld ten aanzien van dit vastgoed tijdens en na de bezetting. Begin 2022 is besloten het onderzoek te laten uitvoeren door het RHC Drents Archief in Assen.

Hoofdlijn onderzoeksopdracht/opdrachtformulering

De hoofdlijn van het onderzoek richt zich op de rol van de voormalige gemeenten Gieten, Rolde, Gasselte en Anloo tijdens en na de Tweede Wereldoorlog ten aanzien van Joods vastgoed. Omdat is gebleken dat er in Gasselte en Anloo ten tijde van de bezetting geen Joden woonden die werden vervolgd, of eigenaar waren van vastgoed, betreft het onderzoek uitsluitend de voormalige gemeenten Gieten en Rolde.⁴

In samenspraak met de onderzoekers van het Drents Archief zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld:

1. Wat is de rol van deze gemeenten geweest bij de gedwongen verkoop van Joods vastgoed tijdens de Tweede Wereldoorlog?
2. Waren de gemeenten tijdens de Tweede Wereldoorlog betrokken bij een gedwongen verkoop en in welke rol?
3. Hoe verliep het rechtsherstel van Joods vastgoed na de Tweede Wereldoorlog in deze gemeenten en wat was hun rol hierin?
4. Hebben deze gemeenten na de Tweede Wereldoorlog naheffingen opgelegd aan Joodse huiseigenaren voor belastingen die tijdens de bezetting niet zijn voldaan?

Inhoud en opzet van het onderzoek

Omdat de gedwongen verkoop van Joods vastgoed en het rechtsherstel een complex onderwerp is, wordt kort ingegaan op de context van de bezetting van Nederland en de rol van gemeenten, de roof van het Joodse bezit door de bezetter en het rechtsherstel na de oorlog. Ook wordt kort de politiek-bestuurlijke situatie in de gemeenten Gieten en Rolde tijdens de oorlogsjaren geschetst en het verloop van de Jodenvervolgung aldaar. Vervolgens worden de casussen van de Joodse vastgoedeigenaren die woonachtig waren in Gieten en Rolde behandeld. Tot slot volgt een algemene conclusie, waarin antwoord wordt gegeven op de vier onderzoeksvragen.

Bronnen

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van literatuur en archiefbronnen. Een gedetailleerde bronnen- en literatuurlijst is aan het einde van dit rapport opgenomen. Er is voornamelijk onderzoek verricht in de gemeentearchieven van Gieten, Rolde, Gasselte en Anloo. Daarbij moet opgemerkt worden dat veel documentatie uit de oorlogsjaren niet bewaard is gebleven, zoals het geval is in de meeste Nederlandse gemeenten. Het archief van de gemeente Gieten vormt hierop een uitzondering en bevat documentatie uit de bezettingstijd die in andere gemeentearchieven doorgaans niet te vinden is.⁵ Een andere belangrijke archiefbron is het archief van het Nederlands Beheersinstituut (NBI) in het Nationaal Archief in Den Haag, waarin zich de persoonlijke dossiers van Joodse vastgoedeigenaren bevinden met daarin de afwikkeling van rechtsherstelsaken. Voor het verkrijgen van een totaaloverzicht van de geschiedenis van alle percelen van Joodse eigenaren zijn koop- en verkoopakten en gegevens uit het kadaster opgevraagd en geraadpleegd.

1. Hoogleraar rechtsfilosofie Wouter Veraart verkiest de term *ontrechting* boven *onteigening*, omdat *onteigening* meestal duidt op het verschijnsel dat huizen moeten wijken voor de aanleg van wegen, waarbij de eigenaars een vergoeding krijgen. Tijdens de bezetting was er sprake van gedwongen verkoop van Joods vastgoed, waarbij de eigenaars noch het verkoopbedrag noch een vergoeding ontvingen. Daarmee was het een vorm van *ontrechting*, wat gedefinieerd kan worden als het stelselmatig ontnemen van rechten aan specifieke categorieën mensen. Zie: Wouter Veraart, "Ontrechting," *Krisis* 6, no. 4 (december 2005), 61.
2. De 'verdwenen' Joodse huizen, 27-05-2020, zie: <https://pointer.kro-ncrv.nl/terugkijken-de-verdwenen-joodse-huizen> (geraadpleegd 21-04-2021).
3. Joris Heijkant, "Hier staan van Joden onteigende panden bij jou in de buurt," 22 mei 2020, <https://pointer.kro-ncrv.nl/hier-staan-van-joden-ontei-gende-panden-bij-jou-in-de-buurt> (geraadpleegd 08-06-2021).
4. In Anloo woonden tijdens de bezetting geen Joden. In Gasselte woonde één persoon, Rebecca Vigevano, die als Jood werd geregistreerd. Omdat zij getrouwd was met een niet-Jood werd zij niet vervolgd. Zie Gemeentearchief Gasselte, inv. nr. 724.
5. Bijzonder zijn bijvoorbeeld de bewaard gebleven besluiten van B&W uit de periode 1941-1945, toen Gieten door NSB-burgemeesters werd bestuurd.

DE BEZETTING VAN NEDERLAND EN DE ROL VAN GEMEENTEN

6

Vanaf 1933 werd Duitsland bestuurd door de Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) onder leiding van Adolf Hitler. De NSDAP stelde zich ten doel de gehele samenleving te hervormen op basis van haar nationaalsocialistische ideologie, die zich kenmerkte door extreme fascistische en racistische – in het bijzonder antisemitische – ideeën. Naast het volledig afschaffen van democratie, persvrijheid en onafhankelijke rechtspraak, ontnam de regering van Hitler in 1935 middels de Rassenwetten van Neurenberg de burgerrechten van Joden. Dit gebeurde met het doel de Joden totaal uit de samenleving te verwijderen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Duitse bezetting van Nederland vanaf mei 1940, was dit antisemitische beleid ook in Nederland van kracht. Gaandeweg voerde de bezetter allerlei anti-Joodse maatregelen in. Middels deze zogenaamde Verordeningen (VO's) werd de Joodse bevolking stapsgewijs en systematisch steeds meer afgezonderd van het openbare leven. Uiteindelijk resulteerde dit in massale deportaties naar concentratie- en vernietigingskampen en de genocide die tegenwoordig bekend staat als de Holocaust of de Sjoa.

Een groot deel van het uitvoeren en handhaven van het beleid van de bezetter was een taak van de lokale gemeenten en politiekorpsen. Daarbij lag de eindverantwoordelijkheid bij de burgemeester. Burgemeesters bevonden zich tijdens de bezettingsjaren in een lastige positie. Als zij in functie wilden blijven om hun burgers zoveel mogelijk te kunnen beschermen was het onvermijdelijk dat zij mee moesten werken aan het beleid van de bezetter. Als zij dit weigerden en aftraden, konden zij geen enkele invloed meer op het beleid uitoefenen. Een nota van de Rijksoverheid, die in 1938 werd verspreid onder ambtenaren, schreef voor om in geval van een vijandelijke bezetting in het belang van de bevolking zo goed mogelijk te blijven functioneren en naar eer en geweten een afweging te maken als dit belang in het geding kwam.⁶ Deze redenering werd tijdens de Tweede Wereldoorlog ook veelvuldig toegepast door ambtelijke en bestuurlijke organen in Nederland. Veel ambtenaren bleven in functie, zodat zij de bevolking zoveel mogelijk konden

behoeden voor directe aanvaringen met de bezetter.

De gedachte was dat op deze wijze de schade relatief beperkt bleef en groter kwaad werd voorkomen. Het betekende wel dat de Nederlandse ambtenarij op grote schaal meegaandheid vertoonde ten opzichte van het beleid van de bezetter.⁷

Naarmate de oorlog vorderde en de bezetter steeds hardere eisen ging stellen nam de druk op gemeenten toe. Sommige burgemeesters bleven in functie, maar velen werden vroeg of laat ontslagen en vervangen door iemand die lid was van de *Nationaal-Socialistische Beweging* (NSB), een pro-Duitse collaboratiepartij. In elke gemeente was de situatie echter anders en daarom is het van belang kort in te gaan op de bestuurlijke situatie in Gieten en Rolde tijdens de bezetting.



Afbeelding 2: links op de foto Gerhard Nijenhuis, burgemeester van Gieten, rond 1935. In 1941 werd hij door de bezetter ontslagen.

Gieten

Gerhard Nijenhuis (1893-1965) was vanaf 1930 burgemeester van Gieten. Op 4 juli 1940, een kleine twee maanden na het begin van de bezetting, stuurde hij de commandant van de Duitse *Sicherheitspolizei* in Assen, naar aanleiding van een mondeling verzoek van diens kant twee dagen eerder, een lijst met *bijzonderheden omtrent de gemeente Gieten en haar inwoners*. Behalve de samenstelling van de gemeenteraad, de afdelingen van politieke partijen en een opsomming van verenigingen, scholen en kerken, bevatte de lijst ook alle namen, geboortedata, beroepen en woonadressen van de Joodse ingezetenen van Gieten.⁸ In 1941 werd Nijenhuis door de bezetter ontslagen vanwege zijn anti-Duitse houding. Hij zat anderhalf jaar als gijzelaar in kampen in Haaren (Duitsland) en Sint Michielsgestel. Na het ontslag van Nijenhuis volgden drie NSB-burgemeesters, te weten Hendrik Cool (1941-1943), Ludolf Jan Zandt (1943-1945) en Bertus Johannes Zoetemeijer (waarnemend, 1945). Toen in oktober 1942 de Joden uit Gieten werden weggevoerd, ging burgemeester Hendrik Cool samen met een politieagent persoonlijk langs bij de Joodse families om hen te arresteren.⁹ In de gemeente Gieten woonden destijds 25 Joden. Zij zijn allen gedeporteerd. Slechts één persoon, Mendel Meijer (1895-1976), overleefde de oorlog.¹⁰ Voor het wegvoeren van de Joden, de ontruiming van hun woningen en de opslag van achtergelaten inboedels bracht de gemeente een declaratie van 62 gulden in rekening bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.¹¹

Na de bevrijding werd Gerhard Nijenhuis in ere hersteld als burgemeester van Gieten. Hij bleef dit ambt bekleden tot zijn pensionering in 1958. Hendrik Cool en Ludolf Jan Zandt werden beiden veroordeeld tot gevangenisstraffen van respectievelijk acht en zes jaar. Het meewerken aan het oppakken van Joden was een van de voornaamste aanklachten in de zaak tegen Cool. Mendel Meijer, de enige Joodse overlevende uit Gieten, was bij de rechtszaak aanwezig als getuige. In het verslag in de *Provinciale Drentsche en Asser Courant* staat over Meijers getuigenis het volgende:

De getuige M. Meijer, manufacturier te Gieten, die de deportatie naar Polen heeft overleefd, deelde mede, dat verd. ook bij hem was geweest en had gezegd: "Jullie worden gearresteerd en overgebracht". Toch kon hij niet zeggen dat verd. onheusch was opgetreden.

Cool werd na vier jaar vrijgelaten op basis van een algemene amnestieregeling. De gevangenisstraf van Zandt werd in cassatie met een jaar verminderd.

Rolde

Alle van der Sluis (1884-1973) was vanaf 1931 burgemeester van Rolde en bleef gedurende de oorlog in functie. Hij was geen lid van de NSB, maar na de bevrijding werd hij uit zijn ambt ontheven nadat een zuiveringscommissie onderzoek had gedaan naar zijn houding tijdens de oorlog.¹² Ten tijde van de bezetting woonden in Rolde twaalf Joden, allen afkomstig uit Duitsland en Polen. Zij waren vóór de oorlog naar Nederland gevlucht vanwege de ernstige antisemitische dreigingen in hun geboortelanden. In oktober 1942 werden zij allemaal weggevoerd en later in vernietigingskamp Auschwitz vermoord.¹³

6. Peter Romijn, *Burgemeesters in oorlogstijd. Besturen tijdens de Duitse bezetting* (Amsterdam: Balans, 2006), 50-57.
7. Robin te Slaa, *Daar dit een immorele aanslag is. De houding van de gemeente Den Haag tegenover Joodse eigenaren van onroerend goed, 1940-1955* (Rijswijk: De Nieuwe Haagsche, 2017), 22-24.
8. Drents Archief, Assen (NL-AsnDA), toegangsnummer 0581, Collectie WOII, inventarisnummer 3, inlichtingen omtrent de gemeente Gieten, 4 juli 1940.
9. Provinciale Drentsche en Asser Courant 21-3-1947.
10. H.W. van den Beukel, J. Ridderbos en K.W. van Hasselt, *De Drentse Sjoa: Joodse oorlogsslachtoffers in de provincie Drenthe* (Assen: Van der Velde, 2016), 98.
11. Gemeentearchief Gieten, inv. nr. 958, "onkosten terzake van het op transport stellen van joden," 9 november 1943.
12. Gemeentearchief Rolde, inv. nr. 647.
13. Van den Beukel, Ridderbos en Van Hasselt, *De Drentse Sjoa*, 153.

Algemeen Nederlandsch Beheer van Onroerende Goederen

A. N. B. O.

Tel. 28941 en 28942

Postrekening 452729

Bankier:

Amsterdamsche Bank

Bij beantwoording

uitdrukkelijk vermelden: Sch/K.

GRONINGEN. 27 Maart 1943.
O. BOTERINGESTRAAT 37



Aan het Bestuur der Gemeente

G I E T E N. (Dr.)

Betr. Vordering Joodsch onroerend goed.

Mijne Heeren.

Ingevolge art. 7 van de verordening 154/1941 van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, is onze Instelling door de Niederländische Grundstücksverwaltung te 's Gravenhage, belast met het beheer over de onroerende goederen van voormalige Joodsche eigenaren.

In verband hiermede verzoeken wij Uw college beleefd, ons wel ten spoedigste eene opgave te verstrekken van de perceelen, gelegen binnen Uwe gemeente, in eigendom behorende of behoord hebbende aan Joodsche bezitters, welke perceelen door de Duitsche Weermacht en/of daartoe behorende Dienststellen in beslag of in gebruik zijn genomen, onder vermelding van den datum van ingebruikneming, den aard van het onroerend goed en zoo mogelijk de vermoedelijke huurwaarde.

Bij voorbaat dankend voor de in deze te nemen moeite

Hoogachtend.

A.N.B.O.

Alg. Ned. Beh. v. Onr. Goed.

L. M. Schoonhoven.

Afbeelding 3: een brief van het Algemeen Nederlandsch Beheer van Onroerende Goederen (ANBO) van 27 maart 1943 aan de gemeente Gieten met een verzoek om informatie over woningen die eigendom zijn van Joodse personen.

DE ROOF VAN JOODS BEZIT

De roof en gedwongen verkoop van Joods bezit was een onderdeel van het antisemitische beleid van de bezetter met het doel de Joden hun sociaaleconomische positie volledig te ontnemen. Dit geschiedde zoals bij alle anti-Joodse maatregelen middels verordeningen, die systematisch en stapsgewijs de financiële vermogens van Joden en hun eigendomsrechten op roerende en onroerende goederen afnamen. Voor dit onderzoek wordt enkel het particuliere, bebouwde vastgoed besproken, maar het is van belang op te merken dat ook inboedels van woningen, bedrijven en bijbehorende inventarissen, landbouwgronden en eigendommen van non-commerciële verenigingen en dergelijke door de bezetter werden afgenomen en gedwongen verkocht, geliquideerd of onder beheer gesteld.

Op 11 augustus 1941 werd VO 154/1941 openbaar gemaakt, waarin stond dat alle particuliere stukken grond en de zich daarop bevindende bebouwingen van Joodse eigenaren onder beheer werden gesteld. Dit was inclusief allerlei andere onroerende rechten, zoals huur, recht van opstal, erfpacht en hypotheek.¹⁴ De registratie van particulier Joods vastgoed viel onder de verantwoordelijkheid van de *Niederländische Grundstücksverwaltung* (NGV). De NGV droeg het beheer van de percelen over aan onder andere het Algemeen Nederlands Beheer van Onroerende Goederen (ANBO) van NSB-makelaar Dirk Hidde de Vries. De ANBO stelde vervolgens weer eigen beheerders aan. Deze beheerders hadden volledige eigendomsrechten. Ze inden de huur, zorgden voor hypotheek en verzekeringen en konden de percelen verkopen. Deze transacties werden geregistreerd in de *Verkaufsbücher*, waarin ook de namen werden genoteerd van de oorspronkelijke, Joodse eigenaren, die op het moment van de verkoop meestal al waren vermoord.

De opbrengsten van huur en verkoop kwamen ten goede aan de *Vermögensverwaltungs- und Rentenanstalt* (VVRA).¹⁵ Dit was het overkoepelende orgaan van de bezetter dat verantwoordelijk was voor het beheer van diverse soorten Joods eigendom. Tevens was het de spaarpot van rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart. Behalve de bezetter verdienden makelaars en notarissen ook aan de gedwongen verkoop van Joods vastgoed.

Alle particuliere bebouwde percelen van Joodse eigenaren in de voormalige gemeenten van Aa en Hunze kwamen onder beheer te staan van het bijkantoor van de ANBO in Groningen. Kadastraal onderzoek en gegevens uit de *Verkaufsbücher* hebben uitgewezen dat in de voormalige gemeenten zes panden van Joodse eigenaren tijdens de bezetting gedwongen zijn verkocht. Drie van deze panden waren van Joden die woonachtig waren in Gieten en Rolde. De andere drie waren eigendom van Joden die in respectievelijk Zuidlaren, Assen en Groningen woonden. Eén pand, de slagerij van Simon Valk, werd gekocht door de gemeente Gieten. Verderop wordt uiteengezet hoe de gedwongen verkoop en het rechtsherstel van dit pand en de andere twee panden in Gieten en Rolde verliepen.

14. Gerard Aalders, *Roof: de ontvreemding van joods bezit tijdens de Tweede Wereldoorlog* (Den Haag: Sdu Uitgevers, 1999), 144.

15. *Idem*, 145.

DE TERUGKEER NAAR NEDERLAND

12

In het algemeen was de naoorlogse opvang van Joden in Nederland gebrekkig. Bekend is dat veel Joden de terugkeer in Nederland en hun vooroorlogse woonplaatsen als negatief hebben ervaren.¹⁶ In naoorlogs Nederland was de samenleving vooral met zichzelf bezig en lag de nadruk op de wederopbouw en het herstel van de economie. De belangen van oorlogsslachtoffers, en zeker die van Joodse oorlogsslachtoffers, waren daaraan ondergeschikt.¹⁷ Dit had niet zozeer te maken met antisemitisme, maar meer met desinteresse. De Joden waren door de oorlog gereduceerd tot een minieme bevolkingsgroep en daarom was er, ook vanuit politiek en electoraal oogpunt, weinig belangstelling voor hen.¹⁸



Afbeelding 4: Mendel Meijer (rechts achter), de enige Joodse inwoner van het huidige Aa en Hunze die de Tweede Wereldoorlog overleefde, samen met zijn familie te Gieten.

Mendel Meijer

Mendel Meijer was de enige Joodse inwoner van Aa en Hunze die de Tweede Wereldoorlog overleefde. In 1947 deed hij verslag aan het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD) over zijn ervaringen. Het gaat voornamelijk over zijn tijd in diverse werkkampen in het buitenland, maar op het eind gaat hij kort in op zijn terugkeer naar Nederland. Zijn beschrijving sluit aan bij het algemene beeld.

Daarbij kwam dat de overheid een gelijkheidsbeginsel hanteerde ten aanzien van oorlogsslachtoffers, waarbij geen onderscheid werd gemaakt tussen Joden en niet-Joden. Men ging ervan uit dat onderscheid maken de kloof tussen Joden en niet-Joden zou vergroten en antisemitisme in de hand zou werken.¹⁹ Joden vielen hierdoor tussen wal en schip, want er werd alleen naar hun nationaliteit gekeken. Zij werden na de oorlog behandeld als Nederlanders, terwijl zij tijdens de oorlog als Jood vervolgd waren, met als gevolg dat zij na de bevrijding maatschappelijk in een zeer zwakke positie terecht kwamen. Destijds werd deze gedachtegang breed geaccepteerd en was er in elk geval geen systematisch protest tegen het gelijkheidsbeginsel.²⁰ Dat hiermee voorbij werd gegaan aan het gegeven dat Joden de oorlog totaal anders hadden ervaren dan niet-Joden, werd pas in de jaren negentig breed erkend.²¹

We zeiden tegen elkaar: “Wat zal dat een feest zijn als we in Holland komen.” Maar daar kwam de eerste teleurstelling al in Maastricht, waar niemand een woord zei en waar we uren op het station moesten staan. Er gebeurde niets voor ons. [...] Er stond 's avonds toevallig een auto, die naar Hoogeveen ging en waarmee ik naar huis kon gaan. Daar kwam de grootste teleurstelling, toen ik niemand meer aantrof.²²

16. Isaac Lipschits, *De kleine sjoa. Joden in naoorlogs Nederland* (Amsterdam: Mets & Schilt, 2001), 10.
17. Wouter Veraart, "Two rounds of postwar restitution and dignity restoration in the Netherlands and France," *Law & Social Inquiry* 41 no. 4 (2016), 961; Lipschits, *De kleine sjoa*, 72-73, 191; Gerard Aalders, *Berooid: de beroofde joden en het Nederlandse restitutiebeleid sinds 1945* (Amsterdam: Boom, 2001), 365.
18. Aalders, *Berooid*, 356.
19. Evelien Gans, "Vandaag hebben ze niets – maar morgen bezitten ze weer tien gulden. Antisemitische stereotyperingen in bevrijd Nederland," in *Polderschouw. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Regionale Verschillen*, Conny Kristel ed. (Amsterdam: Bert Bakker, 2002), 313-353.
20. Aalders, *Berooid*, 148.
21. Veraart, "Two rounds of postwar restitution," 960.
22. "Verklaring van Mendel Meijer, geboren 25 oktober 1895 te Onstwedde," *Gieten*, 9 mei 1947.

RECHTSHERSTEL

14

De Nederlandse regering in ballingschap begon in 1942 met het voorbereiden van rechtsherstel. In 1944 werd de herstelwetgeving in koninklijke besluiten vastgelegd. Na de bevrijding was aanvankelijk het Militair Gezag verantwoordelijk voor rechtsherstel. Op 9 augustus 1945 werd deze taak overgedragen aan de Raad voor het Rechtsherstel, een organisatie met buitengewone bevoegdheden om de rechtsverhoudingen te herstellen en de roof en gedwongen verkoop van eigendommen ongedaan te maken. Binnen de Raad voor het Rechtsherstel was het Nederlands Beheersinstituut (NBI) verantwoordelijk voor het opsporen, beheren en eventueel liquideren van vijandelijke vermogens en vermogens van landverraders en tijdens de oorlog verdwenen personen, voornamelijk gedeporteerde en ondergedoken Joden.

Een bureaucratisch proces

Het staat vast dat rechtsherstel zeer langzaam ging en dat veel afhing van menselijke factoren.²³ Hoewel uiteindelijk het grootste deel – circa 90 procent²⁴ – van het geroofde Joodse eigendom terugkwam bij de rechtmatige eigenaren, heeft de traagheid waarmee dit proces verliep en de moeite die de betrokkenen moesten doen geleid tot grote onvrede en teleurstelling bij de slachtoffers.²⁵ Met andere woorden: er was wel sprake van administratief rechtsherstel, maar niet van moreel rechtsherstel, wat draait om persoonlijke aandacht voor het slachtoffer en erkenning van diens unieke leed.²⁶

Indien de oorspronkelijke eigenaar de oorlog overleefd had, was het terugkrijgen van eigendom meestal niet zo ingewikkeld. De meeste Nederlandse Joden hadden de oorlog echter niet overleefd. Gedeporteerde Joden die niet waren teruggekeerd, werden aanvankelijk bestempeld als afwezige personen. Erfgenamen konden daardoor vaak pas vele jaren later, nadat zij verklaringen van het Rode Kruis hadden ontvangen, hun rechten opeisen.²⁷ Voordat dat zover was moesten voor de afwezige personen bewindvoerders worden aangesteld. Bewindvoerders dienden zorg te dragen voor de instandhouding en het beheer van de vermogens van de afwezigen. Hieronder vielen gedeporteerde Joden, maar ook NSB'ers, die na de bevrijding waren geïnterneerd. Plaatselijke adviescommissies Rechtsherstel en Beheer adviseerden eerst het MG en later het NBI wie er het beste als bewindvoerders konden worden aangesteld. Dit konden familieleden zijn, maar ook andere personen, bijvoorbeeld notarissen.

Bewindvoerders hadden de plicht vermogensoverzichten op te stellen voor het NBI. Deze overzichten, met daarop de eigendommen, baten en lasten, werden gebruikt bij het rechtsherstel. Rechtsherstel was namelijk een

verrekening, geen vergoeding. Het was de bedoeling om zoveel mogelijk de vooroorlogse situatie te herstellen. De betrokken partijen moesten onderling tot een overeenkomst komen, de zogenaamde minnelijke schikking. Hierbij moest de oorlogskoper het eigendom dat hij ten onrechte had verworven retourneren, maar niet meer dan dat. Degene die recht had op rechtsherstel mocht in geen geval verrijkt worden. De onderhandelingen en verrekeningen voorafgaand aan de minnelijke schikking waren vaak complex en tijdrovend en zolang er geen rechtsherstel had plaatsgevonden, bleef de oorlogskoper formeel eigenaar van hetgeen hij in de oorlog had gekocht. En indien niemand het kwam opeisen, kon hij het simpelweg in bezit houden.²⁸

Zeker bij vastgoed speelden de verrekeningen een grote rol. Volgens de rechtsherstelwetgeving moesten alle oorlogskopen nietig worden verklaard. De oorspronkelijke eigenaar of diens erfgenamen werden hersteld in het eigendom van het perceel. De oorlogskoper betaalde aan hen eventuele gederfde huren en andere exploitatiesaldi terug. Had de oorlogskoper verbouwingen laten uitvoeren, dan moest de oorspronkelijke eigenaar die kosten aan hem terugbetalen. Ook als een huis belast was met een hypotheek en de oorlogskoper die had afgelost, moest de oorspronkelijke eigenaar die hypotheeklast terugbetalen aan de oorlogskoper. Dit soort hypotheeklasten, in combinatie met reparatie- en onderhoudskosten, konden problematisch zijn bij het rechtsherstel van vastgoed. In veel gevallen was het vermogen van de rechtmatige eigenaar namelijk niet toereikend om deze kosten te dekken. Bewindvoerders besloten daarom vaak om het vastgoed weer te verkopen of om geen rechtsherstel te laten plaatsvinden en de verkoop aan de oorlogskoper te bekrachtigen. Voor dergelijke beslissingen had een bewindvoerder altijd toestemming van het NBI nodig.

Erfgenamen

Een andere factor die het rechtsherstel bemoeilijkte en vertraagde, was de procedure rondom het vaststellen van de erfgenamen. Dit viel onder de verantwoordelijkheid van de notarissen. Het beleid was erop gericht om te komen tot een zo exact mogelijke datum van overlijden voor ieder individu. Voor Joden die waren vermoord in concentratie- en vernietigingskampen was dat niet eenvoudig, want de administratie hiervan ontbrak of was vernietigd. De overlijdensdata bij benadering konden echter grote gevolgen hebben voor de erfgenamen. Als bij een echtpaar dat in gemeenschap van goederen was getrouwd werd aangenomen dat de vrouw eerder was overleden dan de man, hadden de erfgenamen van de vrouw geen recht op (een deel van) de erfenis van de man, terwijl de erfgenamen van de man wel recht hadden op (een deel van) de nalatenschap van de vrouw.²⁹ Erfgenamen moesten successierechten aan de Nederlandse overheid betalen. Verdere verwanten betaalden meer dan degenen die nauwer verwant waren aan de overledene. Naar schatting heeft de overheid omgerekend 135 tot 180 miljoen euro aan successierechten van erfgenamen van Joodse oorlogsslachtoffers ontvangen. Iemand was erfgenaam tot en met de zesde graad. Indien er geen erfgenamen te vinden waren, verviel het vermogen aan de overheid.³⁰

Belastingen

Vaste lasten, zoals grond-, riool- en straatbelasting, maakten tevens deel uit van de verrekening bij het rechtsherstelproces. Indien de oorlogskoper deze kosten had betaald, moest dit in principe vergoed worden door de rechtmatige eigenaar. Deze bepaling omtrent belastingen maakte deel uit van de landelijke herstellwetgeving. Lokale gemeenten hadden hier geen invloed op. Voor Aa en Hunze zijn er geen aanwijzingen te vinden dat de voormalige gemeenten boetes of naheffingen hebben opgelegd die buiten de herstellwetgeving vielen.

23. Maarten-Jan Vos en Serge ter Braake, *Rechtsherstel na de Tweede Wereldoorlog van geroofd Joods onroerend goed* (Amsterdam: Boom, 2013), 98.
24. Aalders, *Berooid*, 368-369 en zie vanaf blz. 371 een cijfermatige onderbouwing.
25. Joop Voet, "Teruggave van Joodse bezittingen na oorlog traag en ontoereikend," *Nieuw Israëlitisch Weekblad* 15 november 1985, 58-59.
26. Vos en Ter Braake, *Rechtsherstel na de Tweede Wereldoorlog*, 30-31.
27. Lipschits, *De kleine sjoa*, 134-138.
28. Vos en Ter Braake, *Rechtsherstel na de Tweede Wereldoorlog*, 28-30.
29. Lipschits, *De kleine sjoa*, 142.
30. Esther Balkestein, "Onbeheerde nalatenschappen en het verervingsvraagstuk," www.oorlogsgetroffenen.nl (geraadpleegd 8-2-2022); Gerard Aalders, "Overheid verdiende aan ellende Holocaust," *NRC Handelsblad* 25 januari 2000.

JOODS VASTGOED IN AA EN HUNZE

16

Simon Valk

Simon Valk (1893-1944) en Rachel de Jong (1898-1942) woonden met hun kinderen op het adres A 258a in Gieten (tegenwoordig Gasselterweg 24). Valk werkte vanaf 1922 als slager in het dorp en had een overeenkomst met de gemeente dat zijn slagerij tegen een vergoeding gebruikt mocht worden voor noodslachtingen en de keuring en verkoop van vrijbankvlees.³¹ Wanneer deze overeenkomst beëindigd werd, is niet duidelijk, maar in 1939 maakte de gemeente een nieuwe overeenkomst met Willem Johannes van Gogh, een slager in Bonnen.³² Vanaf december 1941 werd de slagerij van Valk op last van de bezetter onder beheer gesteld en kon hij zijn beroep niet langer uitoefenen. In oktober 1942 werd het hele gezin weggevoerd en later in concentratie- en vernietigingskampen vermoord.

In Gieten was inmiddels de NSB'er Hendrik Cool aangetreden als burgemeester. Op 24 december 1942 besloot hij over te gaan tot de aankoop van de voormalige slagerij van Simon Valk voor een bedrag van 5.500 gulden met het doel hier een noodslachtplaats in te richten. De definitieve koopakte werd ondertekend op 15 oktober 1943 bij notaris Rutger Arend Lammers in Gieten.³³

In correspondentie met het Bedrijfschap voor Vee en Vleesch, een instantie die goedkeuring moest verlenen voor het aanstellen van slagers, deed burgemeester Cool het voorkomen dat hij dit besluit op grond van praktische overwegingen genomen had. De gemeente had nu een eigen noodslachtplaats en hoefde niet langer de slagerij van Willem van Gogh te gebruiken. De overeenkomst met Van Gogh werd dan ook opgezegd en in zijn plaats werd Sape Boorsma tot vrijbankslager, benoemd. Op de vraag van het Bedrijfschap waarom Van Gogh niet als vrijbankslager was aangebleven, antwoordde de burgemeester dat Van Gogh niet gesolliciteerd had. Hij sloot zijn brief vervolgens af met:

Ofschoon het mij voorkomt, dat ik u voor deze benoeming geen enkele verantwoording schuldig ben, meen ik u thans voldoende te hebben ingelicht.³⁴

In werkelijkheid speelden andere factoren een rol. Ten eerste stond slager Van Gogh bekend als een felle tegenstander van de NSB en wilde burgemeester Cool van hem af.

Ten tweede kon de gemeente het perceel voor een zeer gunstige prijs kopen, omdat er geen andere kopers te vinden waren.³⁵ Na de bevrijding wilde Gerhard Nijenhuis, de teruggekeerde burgemeester, Willem van Gogh in ere herstellen als vrijbankslager in zijn slagerij in Bonnen, maar het Bedrijfschap voor Vee en Vleesch had hier bezwaar tegen. Deze instantie had namelijk in mei 1944 de regeling ingevoerd dat iemand niet tegelijk een gewone slagerij en een noodslachtplaats mocht exploiteren. Burgemeester Nijenhuis legde zich er niet bij neer en stuurde een brief aan de Minister van Landbouw en Visserij met het verzoek een uitzondering te maken voor Van Gogh, omdat deze op onrechtmatige wijze zijn functie als vrijbankslager had verloren door het handelen van NSB-burgemeester Cool. De minister stelde echter het Bedrijfschap in het gelijk.³⁶

Na de bevrijding werd de noodslachtplaats in het pand van Simon Valk door de gemeente Gieten onmiddellijk ontruimd. Het werd vervolgens verhuurd aan J.A. Mulder, assistent der directe belastingen.³⁷ Op 20 juni 1945 bracht de gemeente deze kwestie naar voren op een vergadering van diverse Drentse gemeenten onder leiding van het Militair Gezag (MG). De burgemeester wilde weten wat er met de huurpenningen moest gebeuren. Het MG adviseerde hem contact te leggen met de lokale adviescommissie van de Raad voor het Rechtsherstel, opdat een beheerder zou worden aangesteld.³⁸ De burgemeester stuurde op 27 juli 1945 een brief naar deze commissie. Op 1 november van dat jaar werd de kandidaat-notaris Gerrit Willem Gramser uit Gieten door het Nederlands Beheersinstituut (NBI) benoemd tot bewindvoerder over het vermogen van Simon Valk.³⁹

Op 26 juni 1946 diende Gramser een aanvraag in voor rechtsherstel van het pand van Valk, waarbij notaris Rutger Arend Lammers, die het pand in 1943 verkocht had, optrad als bemiddelaar. Gramser stuitte echter op een probleem. De woning was namelijk bezwaard geweest met een hypotheekschuld van een kleine 3.000 gulden ten behoeve van de Coöperatieve Boerenleenbank in Gieten. Bij de aankoop in 1943 had de gemeente deze hypotheek afgelost, maar als het perceel weer in eigendom van Valk zou komen, zou uit diens vermogen de hypotheekschuld opnieuw moeten worden afgelost. Aangezien het vermogen van Valk en de inkomsten uit huur niet toereikend waren om de hypotheekrente en onderhoudskosten te betalen, achtte

22. Aankoop woning staande aan de Gasselterdijk, vroeger bewoond door S.Valk.
Deze woning kan door de gemeente worden overgenomen voor een koopsom van f. 5933.33, welke koopsom is vastgesteld door drie beëdigde taxateurs. Burgemeester en wethouders hebben niet geaarzeld een voorstel tot aankoop bij de raad in te dienen.

Het perceel leent zich uitstekend voor bewoning door de gemeente-opzichter; die dan een behoorlijke kantoor- en tekenruimte aan huis krijgt. Bovendien is erf en tuin van een grootte, die toelaat achter de woning een gemeentelijke opslagplaats van materialen te maken, waaraan dringend behoefte bestaat en die overigens niet is te krijgen. Door deze oplossing is de dienst voor de gemeente-opzichter gecentraliseerd, waardoor veel tijd, die nu moet worden besteed om de werkzaamheden te regelen, vrij komt. De prijs kan ook geen bezwaar opleveren tegen aankoop, gezien de voordelen, die daarvan komen. De raad dient echter rekening te houden met het feit, dat voor het geval Simon Valk, zijn echtgenote of een of meer zijner kinderen in Gieten mochten terugkeren en zich aldaar metterwoon zouden willen vestigen, het huis c.a. dan weder ter beschikking zal worden gesteld voor genoemde koopsom ad. f. 5933,33.

Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad bedoelde woning aan te kopen, overeenkomstig het door burgemeester en wethouders gedane voorstel.

17

Afbeelding 5: Notulen van de vergadering van de gemeenteraad van Gieten van 29 november 1946, waarin de aankoop van de voormalige woning van Simon Valk werd besproken.

bewindvoerder Gramser het verstandiger het pand niet in Valks eigendom terug te nemen. Omdat de gemeente Gieten groot belang had bij het pand, was hij genegen het aan de gemeente te verkopen. Het NBI gaf hier toestemming voor, mits de verkoopprijs door drie beëdigde deskundigen zou worden bepaald.⁴⁰

In de vergadering van 29 november 1946 besloot de gemeenteraad over te gaan tot aankoop van het pand van Valk met het doel hier de gemeente-opzichter te vestigen "die dan een behoorlijke kantoor- en tekenruimte aan huis krijgt." Drie beëdigde taxateurs hadden de koopsom vastgesteld op 5.933,33 gulden. Na aftrek van de hypotheek boekte de gemeente 3.355 gulden over naar het vermogen van Simon Valk. Dit bedrag was de som van de door de taxateurs vastgestelde verkoopprijs plus de tijdens de bezetting door de gemeente ontvangen huurvergoeding, verminderd met de hypotheekaflossing.⁴¹

De gemeente maakte tot slot de afspraak dat in "het geval Simon Valk, zijn echtgenote of een of meer zijner kinderen in Gieten mochten terugkeren en zich aldaar metterwoon zouden willen vestigen, het huis c.a. dan weder ter beschikking zal worden gesteld voor genoemde koopsom".⁴²

In juni 1950 kreeg bewindvoerder Gramser bericht van het Rode Kruis dat er een verklaring van overlijden voor Simon Valk kon worden afgegeven. Gramser had contact met erfgenamen, die vanaf nu hun rechten konden opeisen. Het vaststellen van de erfgenamen nam echter nog veel tijd in beslag en het duurde tot in 1957 voordat alles met betrekking tot deze kwestie was afgehandeld.

Simon Nijveen

Op het adres E5 te Bonnerveen in de gemeente Gieten (tegenwoordig Torenveen 28 in Gieterveen), woonden de Joodse koopman en slager Simon Nijveen (1899-1943) en zijn vrouw Jenny Falke (1907-1942). Beiden werden weggevoerd naar het vernietigingskamp Auschwitz en aldaar vermoord. In 1943 werd het pand te Bonnerveen door de ANBO via de Groninger NSB-notaris Jan Geert van Russen (1896-1958) verkocht aan Egbert Marring voor een bedrag van 3.300 gulden. Marring loste daarbij ook een deel van de hypotheekschuld af.

Na de bevrijding werd, net als bij Simon Valk, kandidaat-notaris Gerrit Willem Gramser benoemd tot bewindvoerder. Hij vroeg rechtsherstel aan voor de woning te Bonnerveen en dit werd in 1947 afgehandeld. De verkoopakte uit 1943 werd nietig verklaard en Nijveen werd weer eigenaar van het perceel. De oorlogskoper moest de door hem ontvangen huurvergoedingen voor de periode dat hij eigenaar was terugbetalen, wat neerkwam op een bedrag van 197,44 gulden. Daar tegenover stond dat Gramser uit het vermogen van Nijveen de door de oorlogskoper afgeloste hypotheekschuld inclusief rente moest terugbetalen. Dit betrof een bedrag van 448 gulden. In dit geval moest er dus bijbetaald worden aan de oorlogskoper.⁴³ De woning werd vervolgens door Gramser verhuurd. Het echtpaar Nijveen had geen kinderen, maar er waren andere verwanten nog in leven. In 1952, toen definitief was vastgesteld dat Nijveen was overleden, droeg Gramser het vermogen aan hen over. Het beleid omtrent erfgenamen had nog wel gevolgen. Jenny Falke, de vrouw van Nijveen, had namelijk nog twee zussen, die in de Verenigde Staten woonden. Maar omdat was geconstateerd dat Falke eerder was overleden dan haar man (en haar erfenis dus op hem was overgegaan), werden deze zussen buiten beschouwing gelaten.⁴⁴

Israël Majer Fischler

Israël Majer Fischler⁴⁵ (1895-1943), zijn echtgenote Masche Nachtgeist (1893-1942) en hun zoon Aron Simon Fischler (1928-1942) woonden op het adres Nooitgedacht 17 (tegenwoordig Veldweg 13) in de gemeente Rolde. De woning was voor de helft eigendom van Israël Majer en voor de andere helft van zijn jongere broer Izaäk Sziymon Fischler⁴⁶ (1903-1945), die met zijn gezin aan de Gedempte Singel in Assen woonde. De beide broers en hun gezinnen werden in 1942 weggevoerd en in concentratie- en vernietigingskampen vermoord.

Het huis in Rolde werd tijdens de bezetting, tezamen met een nabijgelegen stuk grond dat tevens eigendom was van Israël Majer Fischler, gedwongen verkocht aan Gezinus Westerhof voor een bedrag van 1.200 gulden. De koopakte werd voltrokken door notaris Johan Diederik Frederik van Halsema te Assen op 5 oktober 1943.

Na de bevrijding werd de Asser notarisklerk Jannes Kuiper benoemd tot bewindvoerder over het vermogen van de beide broers Fischler. Hij vroeg rechtsherstel aan voor de woning in Rolde en dit werd afgehandeld middels de rechtsherstelakte van 21 augustus 1947 bij notaris Aalt Willem Westra van Holthe in Zuidlaren.⁴⁷ De koopovereenkomst werd nietig verklaard en Westerhof moest 493,15 gulden aan huurvergoeding terugbetalen. Wegens hoge onderhoudskosten achtte Kuiper het noodzakelijk de woning in Rolde te verkopen. Het NBI verleende hem hiervoor toestemming en de verkoop vond plaats in 1948.⁴⁸

Israël Majer en Izaäk Sziymon Fischler hadden acht broers en zussen. Daarvan waren na de oorlog nog drie broers in leven. Deze broers woonden in Engeland en Israël. In 1954 kon definitief worden vastgesteld dat zij de enige erfgenamen waren en werden de nalatenschappen van Israël Majer en Izaäk Sziymon Fischler aan hen overgedragen.⁴⁹

31. *In een noodslachtplaats of vrijbank werd vlees verkocht van vee dat bij ongelukken of andere calamiteiten was omgekomen. Dit vlees was goedkoop en doorgaans bestemd voor de minderbedeelden.*
32. *Provinciale Drentsche en Asser Courant 24-6-1939.*
33. *Kadaster: transportakten register hypotheek 4, reeks Assen, deel 1686 nr. 40.*
34. *Gemeentearchief Gieten, inv. nr. 695, brief burgemeester Hendrik Cool aan het Bedrijfschap voor Vee en Vleesch, 23 juni 1943.*
35. *Gemeentearchief Gieten, inv. nr. 695, brief burgemeester Gerhard Nijenhuis aan de Minister van Landbouw en Visserij, 19 juli 1945 en brief keuringsveearts L. van Bergen aan B&W te Gieten, 8 september 1945.*
36. *Gemeentearchief Gieten, inv. nr. 695, brief Minister van Landbouw en Visserij aan de burgemeester van Gieten, 26 september 1945.*
37. *Gemeentearchief Gieten, inv. nr. 958, brief burgemeester Gerhard Nijenhuis aan de adviescommissie voor beheer en rechtsherstel te Assen, 27 juli 1945.*
38. *Gemeentearchief Gasselte, inv. nr. 1813, verslag van de bespreking met burgemeesters in het district Assen, 20 juni 1945.*
39. *Nationaal Archief, Den Haag (NL-HaNA), toegang 2.09.16, dossierarchief van het Nederlandse Beheersinstituut (NBI), en van de in beslag genomen administraties, 1945-1967, inv. nr. 165898, Valk, S., Gieten, benoemingsbesluit G.W. Gramser, 1 november 1945.*
40. *NL-HaNA, 2.09.16, inv. nr. 165898, brief bewindvoerder G.W. Gramser aan het NBI, 17 oktober 1946; brief NBI aan bewindvoerder G.W. Gramser, 23 oktober 1946.*
41. *Kadaster: transportakten register hypotheek 4, reeks Assen, deel 1727 nr. 26. De verkoopprijs van 5.933,33 gulden plus de huurvergoeding van 318,94 gulden min de hypotheekaflossing van 2.897,27 gulden leidt tot een resterend bedrag van 3.355 gulden.*
42. *Gemeentearchief Gieten, notulen, inv. nr. 7, raadsvergadering 29 november 1946; kadaster, akte 1727 nr. 26.*
43. *Kadaster: transportakten register hypotheek 4, reeks Assen, deel 1720 nr. 94.*
44. *NL-HaNA, 2.09.16, inv. nr. 137414, Nijveen, S., Bronnervveen, brief bewindvoerder G.W. Gramser, 6 februari 1952. (N.B. Bronnervveen moet zijn Bronnervveen, maar dit staat onjuist geschreven in de zoekmachine bij het nationaal archief).*
45. *Majer wordt ook geschreven als Maier of Meijer; Fischler wordt ook geschreven als Fiesler.*
46. *Ook geschreven als Isak Szymon Fischler.*
47. *Kadaster: transportakten register hypotheek 4, reeks Assen, deel 1731 nr. 77.*
48. *NL-HaNA, 2.09.16, inv. nr. 4874, Barendregt H., dossiernummer PD 11 121 en 122 (Fischler, H.J., Assen en Fischler, H.M., Rolde), brief bewindvoerder Jannes Kuiper, 11 mei 1948.*
49. *Herinneringscentrum Kamp Westerbork, archief notaris J.D.F. van Halsema, beschikking arrondissementsrechtbank Assen 20 januari 1954.*

CONCLUSIE

Het doel van dit rapport was te onderzoeken wat er tijdens en na de Tweede Wereldoorlog gebeurd is met het vastgoed van Joodse inwoners van de voormalige gemeenten die thans deel uitmaken van de gemeente Aa en Hunze en welke rol de voormalige gemeenten hierbij speelden. Er kan geconcludeerd worden dat de gemeenten Gieten en Rolde tijdens de bezetting de gedwongen verkoop van vastgoed door de Duitse bezetter hebben gefaciliteerd, bijvoorbeeld door lijsten met informatie aan te leveren en toe te zien op de uitvoering van verordeningen. Er zijn geen aanwijzingen te vinden dat de gemeenten hebben getracht dit en andere anti-Joodse maatregelen te verhinderen. Bij de gedwongen verkoop van Joods vastgoed is bovendien de gemeente Gieten betrokken geweest als koper, namelijk van het pand van slager Simon Valk. Daarbij moet opgemerkt worden dat deze aankoop geschiedde onder een NSB-burgemeester en mogelijk deels politiek gemotiveerd was.

Voor de periode na de oorlog moet strikt genomen geconcludeerd worden dat de gemeenten in principe geen rol speelden bij het rechtsherstel van Joods vastgoed. Rechtsherstel was gebonden aan landelijke wetgeving en moest worden afgehandeld door de oorspronkelijke eigenaren of hun erfgenamen, de bewindvoerders, de oorlogskopers en het Nederlands Beheersinstituut binnen de Raad voor het Rechtsherstel. De beleidsmatige keuzes van dit landelijke overheidsorgaan en de manier waarop de procedures rondom rechtsherstel waren ingericht kunnen lokale gemeenten niet aangerekend worden. Dat de procedures, die gegrond waren op het gelijkheidsbeginsel van de herstellwetgeving, op geen enkele manier rekening hielden met de bijzondere positie van Joodse oorlogsslachtoffers, staat buiten kijf.

In het geval van het pand van Simon Valk was de gemeente Gieten wel bij het rechtsherstel betrokken in de hoedanigheid van oorlogskoper. Het onderzoek heeft uitgewezen dat de betrokken partijen tot een minnelijke schikking zijn gekomen en de kwestie volgens de toen geldende regels correct is afgehandeld. Hetzelfde geldt voor de andere percelen van Joodse eigenaren in Gieten en Rolde.

De algehele afhandeling van rechtsherstel, met inbegrip van de overdracht van het vermogen aan de erfgenamen, is in alle gevallen eveneens correct afgerond, al nam dit proces veel tijd in beslag.

Een ander aspect dat onderzocht is betrof de vraag of de gemeenten naheffingen hebben opgelegd aan Joodse huiseigenaren. Op deze vraag kan ontkennend worden geantwoord, omdat relevante informatie over belastingheffing ontbreekt. Belastingen werden wel verrekend met rechtsherstel, maar hier hadden gemeenten geen invloed op.



Afbeelding 6: Gasselterweg 24 te Gieten, de voormalige slagerij en woning van Simon Valk.

LIJST VAN GERAADPLEEGD MATERIAAL

22

Archiefbronnen

Gemeentearchieven Aa en Hunze

De gemelde nummers zijn dossier- (inventaris) nummers

Archief gemeente Gasselte

- 590 Gaarlandt, K.H., burgemeester, 1938-1962
- 655 stukken betreffende verklaringen omtrent Joodse bloede, 1940-1945
- 724 stukken betreffende gegevens van en maatregelen tegen joden, 1941-1945
- 1594 maatregelen tegen anti-Duitse opschriften, 1940-1945
- 1595 Stukken betreffende Volksduitse en Joodse leerlingen, 1941
- 1813 Verslagen van besprekingen met het militair gezag, 1945

Archief gemeente Gieten

- 6 notulen 1938, dec. 6 - 1941, juli 31
- 7 notulen 1945, nov. 30 - 1951, nov. 8
- 56 agenda's en notulen 1940, juli 25 - 1941, aug. 27
- 57 agenda's en notulen 1941, sep. 8 - 1945, apr. 3
- 58 agenda's en notulen 1945, juli 23 - 1946 sep. 25
- 695 inrichting, beheer en exploitatie van de noodslachtplaats, 1938-1960
- 738 Cool, H., burgemeester, 1941-1948
- 752 Nijenhuis, G., burgemeester, 1930-1959
- 940 stukken betreffende de openbare orde, 1941, deel 1
- 942 stukken betreffende de openbare orde, 1942
- 958 stukken betreffende Joodse inwoners, 1941-1943
- 961 stukken betreffende de toestand in de gemeente, 1943-1944
- 2377 publicaties met betrekking tot de oorlogsperiode, 1938-1945.
- 2378 overzichten van gevorderde goederen en gebouwen, 1939-1953.

Archief gemeente Rolde

- 6 agenda's en notulen van vergaderingen van de gemeenteraad, 1940-1950
- 574 benoemingen en ontslag van wethouders, 1944 - 1986
- 647 Sluis, A. van der, burgemeester, 1932 - 1951
- 659 stukken betreffende het schorsen van gemeentepersoneel, 1932 - 1945

- 693 stukken betreffende loyaliteitsverklaringen, 1940 - 1943
- 695 stukken betreffende overheidspersoneel in Duitsland, 1942 - 1943
- 758 stukken betreffende Joden en NSB'ers, 1940-1946
- 1675 stukken betreffende het plaatsen van gedenktekens, 1945-1950 + 1990
- 1719 stukken betreffende de herdenking van de bevrijding van Rolde 1987- 1991

Drents Archief, Assen (NL-AsnDA)

- 0581 Collectie WOII

Nationaal Archief, Den Haag (NL-HaNA)

- 2.09.16 Nederlands Beheersinstituut (NBI): Beheersdossiers

Kadaster

- Transportakten register hypotheek 4, reeks Assen

Literatuur

Aalders, Gerard. *Berooid: de beroofde joden en het Nederlandse restitutiebeleid sinds 1945*. Amsterdam: Boom, 2001.

Aalders, Gerard. *Roof: de ontvreemding van joods bezit tijdens de Tweede Wereldoorlog*. Den Haag: Sdu Uitgevers, 1999.

Beukel, H.W. van den, J. Ridderbos en K.W. van Hasselt. *De Drentse Sjoa: Joodse oorlogsslachtoffers in de provincie Drenthe*. Assen: Van der Velde, 2016.

Brood, P. ed. *Geschiedenis van Rolde*. Meppel: Boom, 1993.

Gans, Evelien. "Vandaag hebben ze niets - maar morgen bezitten ze weer tien gulden. Antisemitische stereotyperingen in bevrijd Nederland." In *Polderschouw. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog*. Regionale Verschillen. Conny Kristel ed. Amsterdam: Bert Bakker, 2002, 313-353.

Kuik, H., W. van der Neut-Legemaat en B. Valk, *Gieten, namen op de steen: de geschiedenis achter de namen op de gedenksteen van Gieten*. Zuidwolde: Stichting Het Drentse Boek, 1994.

Lipschits, Isaac. *De kleine sjoa. Joden in naoorlogs Nederland*. Amsterdam: Mets & Schilt, 2001.

Meijer, Kornelius. *E 100 en de naoorlogse rechtspraak met betrekking tot onroerend goed*. Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2008.

Piersma, Hinke en Jeroen Kemperman. *Openstaande rekeningen: De gemeente Amsterdam en de gevolgen van roof en rechtsherstel, 1940-1950*. Amsterdam: Boom, 2015.

Romijn, Peter. *Burgemeesters in oorlogstijd. Besturen tijdens de Duitse bezetting*. Amsterdam: Balans, 2006.

Schütz, Raymund. "Het moeizame rechtsherstel inzake 'Joods' onroerend goed." *Onderzoek uitgelicht* 6, no. 1 (juli 2017), 30-34.

Slaa, Robin te. *Daar dit een immorele aanslag is. De houding van de gemeente Den Haag tegenover Joodse eigenaren van onroerend goed, 1940-1955*. Rijswijk: De Nieuwe Haagsche, 2017.

Veraart, Wouter. *Ontrechting en rechtsherstel in Nederland en Frankrijk in de jaren van bezetting en wederopbouw*. Deventer: Kluwer, 2005.

Veraart, Wouter. "Two rounds of postwar restitution and dignity restoration in the Netherlands and France," *Law & Social Inquiry* 41 no. 4 (2016), 956-972.

Vos, Maarten-Jan en Serge ter Braake. *Rechtsherstel na de Tweede Wereldoorlog van geroofd Joods onroerend goed*. Amsterdam: Boom, 2013.

Voet, Joop. "Teruggave van Joodse bezittingen na oorlog traag en ontoereikend." *Nieuw Israëlitisch Weekblad* 15 november 1985.

Websites

www.struikelstenen-aaenhunze.nl

www.joodsmonument.nl

Bronvermelding illustraties

Afbeelding 1 (omslag): Nationaal Archief, Den Haag, toegangsnummer 2.09.16, inventarisnummer 536.5, Boek 13.

Afbeelding 2: Drents Archief, collectie Drents Museum, fotonummer DM22031.

Afbeelding 3: Gemeentearchief Gieten 1930-1997, inventarisnummer 958.

Afbeelding 4: Kuik, H., W. van der Neut-Legemaat en B. Valk. Gieten, namen op de steen: de geschiedenis achter de namen op de gedenksteen van Gieten. Zuidwolde: Stichting Het Drentse Boek, 1994, 55.

Afbeelding 5: Gemeentearchief Gieten 1930-1997, inventarisnummer 7.

Afbeelding 6: Kuik, H., W. van der Neut-Legemaat en B. Valk. Gieten, namen op de steen: de geschiedenis achter de namen op de gedenksteen van Gieten. Zuidwolde: Stichting Het Drentse Boek, 1994, 12.

Algemeen Nederlandsch Beheer van Onroerende Goederen

A. N. B. O.

25541 en 25542

tekening 4537/29

kies

notariële Boek

beantwoording

inkelstak vermelden: Sch/K.

GRONINGEN, 27 Maart 1943.

O. BOTERINGESTRAAT 37

107.52
INGEKOMEN

den 27 Mrt 1943

grijs

Aan het Bestuur der Gemeente

G I E T E N. (Dr.)

Betr. Vordering Joodsch onroerend goed.

Mijne Heeren,

Ingevolge art. 7 van de verordening 154/1941 van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, is onze Instelling door de Niederländische Grundstücksverwaltung te 's Gravenhage, belast met het beheer over de onroerende goederen van voormalige Joodsche eigenaren.

In verband hiermede verzoeken wij Uw college beleefd, ons wel ten spoedigste eene opgave te verstrekken van de perceelen, gelegen binnen Uwe gemeente, in eigendom behoorende of behoord hebbende aan Joodsche bezitters, welke perceelen door de Duitsche Weermacht en/of daartoe behoorende Dienststellen in beslag of in gebruik zijn genomen, onder vermelding van den datum van ingebruikneming, den aard van het onroerend goed en zoo mogelijk de vermoedelijke huurwaarde.

Bij voorbaat dankend voor de in deze te nemen moeite

Hoogachtend,

A.N.B.O.

Alg. Ned. Beh. v. Onr. Goed.



L. M. Schoonhoven.

DRENTS
ARCHIEF